

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 109.11/AD del 9 nov 2022

“Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001”

La presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n. 109.10/AD dell'8 ottobre 2021, relativamente alla composizione dell'Organismo di Vigilanza di Trenitalia S.p.A.

Composizione

In coerenza con quanto previsto dalla DdG n. 306/P/AD del 20 luglio 2022 “Criteri generali per l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e per la nomina e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza”, il Consiglio di Amministrazione di Trenitalia S.p.A., nella seduta del 12 settembre 2022, ha proceduto ad aggiornare la composizione dell'Organismo di Vigilanza di Trenitalia S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La composizione del nuovo Organismo di Vigilanza è la seguente:

- Avv. Claudio Sartorelli, componente esterno, con funzioni di Presidente;
- Prof. Avv. Daniele Umberto Santosuosso, componente esterno;
- il Responsabile della Direzione Audit, in carica *pro tempore*.

La durata in carica dei suddetti componenti è di tre anni dalla nomina.

Responsabilità

All'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere ai propri compiti, sono confermate le seguenti responsabilità attribuite dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza alla suddetta DdG n. 306/P/AD del 20 luglio 2022 e a quanto riportato al paragrafo 4.5.3 “L'Organismo di Vigilanza” del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia, Parte Generale:

- verificare e vigilare sull'adeguatezza ed effettiva osservanza del Modello 231 e sul suo aggiornamento;
- valutare l'efficacia del Modello (e dei suoi elementi costitutivi) in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo – laddove ritenuto necessario – eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa e/o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente, nonché in caso di violazione delle prescrizioni del Modello stesso;
- verificare periodicamente la mappa delle aree “a rischio reato” al fine di segnalare e/o proporre eventuali adeguamenti necessari a seguito dei mutamenti normativi, delle attività aziendali e/o della struttura aziendale;
- verificare l'osservanza Modello e delle disposizioni ivi richiamate o emanate in attuazione dello stesso;
- esaminare i flussi informativi sulle attività valutate a rischio reato trasmessi dalle strutture organizzative interessate, che consentano all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato, nonché di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;

- esaminare le segnalazioni recapitate all'Organismo di Vigilanza, valutando le conseguenti azioni da intraprendere;
- curare la reportistica periodica ai soggetti a cui l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire;
- promuovere l'attività di formazione del personale per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, monitorandone l'attuazione e valutando la qualità dei contenuti e dei programmi formativi.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto operativo della Direzione Audit.

FIRMATO
Luigi Corradi